

1501510-98.2020.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... seguramente. Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016) "Apelação. Furto qualificado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, ., Centro - CEP 13500-380, Fone: (19) 3524-4722, Rio Claro-SP -

E-mail: rioclaro2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ASSENTADA E DELIBERAÇÃO

Processo Digital nº:

1501510-98.2020.8.26.0510

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2134268/2020 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7574987 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,
7659/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2134268 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO PEREIRA GONCALVES

Vítima:

TAILA CAROLINE SANTANA DINIZ

Artigo(s):

Art. 157 § 2º, Parte A, I do(a) CP(Denúncia)

Em 25 de janeiro de 2022, às 13 horas e 30 minutos, nesta cidade e Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, no Foro de Rio Claro, na sala de audiências da(o) 2ª Vara Criminal, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO, MM. Juiz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dr. André Mangino Alencar Laranjeiras, a dd. Defensora Pública, Dra. Amanda Grazielli Cassiano Diaz, o Réu, DIEGO PEREIRA GONCALVES, Brasileiro, Solteiro, Estudante, RG 54746255-4, pai CARLOS APARECIDO GONCALVES, mãe LUCIANA PEREIRA DA SILVA, Nascido/Nascida 04/05/1999, de cor Branco, natural de Rio Claro - SP, com endereço à Av. 2, 293, casa 2 - Cel. 99843-6080, Centro, CEP 13537-000, Ipeuna - SP, o(a) Vítima, Taila Caroline Santana Diniz, Brasileira, União Estável, Balconista, RG 49933070, pai MARCIO CEZARIO DINIZ, mãe VANILZA SANTANA DA SILVA DINIZ, Nascido/Nascida 14/10/1995, de cor Branco, natural de Rio Claro - SP, Outros Dados: e-mail: tailadiniz1995@gmail.com - celular: 9 9632.1488, Rua 7 Jn, 74, Jardim Novo II, CEP 13502-610, Rio Claro - SP. Iniciados os trabalhos em ambiente

virtual, foi facultado ao réu entrevistar-se reservadamente com sua defensora. Apregoada(s) a(s) testemunha(s), verificou-se o seguinte: Ausente a testemunha de defesa: Breno Fernandes De Oliveira, Brasileiro, Solteiro, RG 39415873, pai Domingos Savio Ribeiro de Oliveira, mãe Adriana de Fátima Fernandes de Oliveira, nascido em 31/05/2001, natural de Rio Claro-SP. Outros dados: fone: 99712 1455 e-mail: brenooliveiraa2014@hotmail.com, Rua 06, 3551, Bloco 06 - apto. 621, Alto do Santana, Rio Claro-SP. Pela defensora foi dito que desistia da oitiva da testemunha ausente, o que foi HOMOLOGADO pelo MM Juiz. Aberta a audiência virtual, com as formalidades legais, passou o(a) MM. Juiz(a) de Direito a tomar os depoimentos da vítima e, em seguida, foi(ram) o(s) réu(s) interrogado(s), tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. A seguir, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução. DADA A PALAVRA ao Dr. Promotor, em Alegações Finais, por ele foi requerida a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia, com pena base no mínimo legal. Após, à Dra. Defensora, em Alegações Finais, por ela, no mérito, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, foram apresentadas teses relativas à fixação da pena. As alegações seguem gravadas em arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. DIEGO PEREIRA GONÇALVES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 11 de setembro de 2020, por volta das 20h10min, na Rua 3 A, nº 348, Vila Alemã, nesta comarca de Rio Claro/SP, no interior do estabelecimento comercial denominado "Padaria Fazenda e Companhia", teria subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Caroline Santana Diniz, coisas alheias móveis, consistentes na quantia de R\$ 500,00 em dinheiro, convites para festa, totalizando o importe de R\$ 1.500,00, e maços de cigarro, pertencentes ao estabelecimento supra referido. Boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 06/08) e auto de reconhecimento pessoal (fls. 09). A denúncia foi recebida (fls. 35), o réu foi citado (fls. 46) e apresentou resposta à acusação (fls. 50/51). Após a instrução e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. A Defensoria Pública pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Também apresentou teses relativas à aplicação da pena. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. No mérito, a ação penal é improcedente. As provas colhidas nos autos, ao contrário do alegado pelas advogadas dos acusados, se mostram suficientes para o reconhecimento da materialidade e principalmente da autoria delitiva no tocante ao roubo. A materialidade do crime está cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 06/08) e auto de reconhecimento pessoal (fls. 09). Ouvido perante a autoridade policial, o réu negou os fatos. Não soube dizer porque foi reconhecido e afirmou que não é o indivíduo que está nas filmagens. Quanto aos ingressos do show do Ferrugem que vendia no site "Brechó Online", alegou que se tratava de três ingressos que tinha adquirido para ir ao show, mas surgiu trabalho para fazer no mesmo dia, então os colocou à venda. Disse tê-los comprado por R\$ 150,00 de um rapaz chamado Gabriel Nodari, da cidade de Ipeúna. Postou que procurava ingressos na página do show e Gabriel informou que tinha para vender. Nunca teve problemas com a polícia (fls. 10). Em juízo, tornou a negar o roubo, mantendo a versão apresentada na fase inquisitiva. De rigor a absolvição do réu. As provas são extremamente frágeis para a condenação. A vítima Caroline Santana Diniz em juízo apresentou versão completamente distinta daquela apresentada na fase inquisitiva. Disse que conseguiu visualizar pouco o rosto do réu, pois ele estaria encapuzado quando da prática do crime. Além disso, relatou que não teve certeza absoluta quando do reconhecimento realizado na fase inquisitiva. Não foi capaz de reconhecê-lo em juízo. Além disso, sequer fez menção espontânea ao roubo dos ingressos, bem como declarou não saber como a polícia chegou até o réu, ao

contrário da dinâmica descrita na denúncia (mídia). Veja-se que não há qualquer prova pericial a indicar que os ingressos colocados à venda pelo réu seriam os mesmos que foram subtraídos da vítima. Some-se a isso que inexistem outras testemunhas presenciais, sendo que pelos relatos trazidos pelas testemunhas Breno e Gabriel na fase inquisitiva a versão do réu mostra-se crível. (fls. 11/13) Milita em favor do réu seu histórico criminal imaculado. Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ser o réu culpado não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo". Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente. Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016) "Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016) Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo". Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para ABSOLVER DIEGO PEREIRA GONÇALVES da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, o que o faço nos termos do artigo 386, VII, do CPP. P. I." Sentença publicada em audiência. Saem cientes e intimados os presentes. Pelo representante do MP foi dito que DESEJA VISTA PARA EVENTUAL RECURSO da sentença. Pelo RÉU e DEFENSORA foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi dito: VISTA AO MP. Dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para a DEFESA, face a expressa renúncia formulada. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória, se o caso. Saem intimados os presentes. NADA MAIS. Eu, _____ Juliana Francisco, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, §1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

MM. Juiz(a):

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Réu: